

국립공원공단 상임감사

권고

제 목	계약서 작성 생략에 따른 계약성립의 증거 자료 확보 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

우리 공단은 조직생산성 증진 및 계약업무의 효율성 향상을 위하여 일버리기 선정을 통한 행정간소화로 계약서 작성의 기준을 마련하여 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제49조제1호에 따르면 계약금액이 3천만원 이하인 계약을 체결하는 경우 계약서 작성의 생략 가능하며, △△부-1400호(2015.02.24.)에 따라 우리 공단에서 추진하는 각종 공사·물품·용역 계약업무시 계약서 작성 기준과 관련하여 모든 계약은 원칙적으로 전자계약서(나라장터 이용)를 사용하여 계약을 체결하고 불가피한 사정으로 인하여 전자계약이 불가능한 경우에는 표준계약서(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙의 별지서식 활용)를 사용하여 수기계약을 체결해야 한다.

또한 △△부-2080호(2021.03.10.) “계약서 작성의 생략가능 기준 변경 알림”에 따르면 우리 공단이 조직생산성 증진 및 계약업무의 효율성 향상을 위하여 계약서 작성의 생략가능 기준을 기존 계약금액의 500만원 이하에서 계약금액 1천만원 이하(부가세 포함 금액)로 변경하였으며, 특히 유의사항으로 계약서 작성을 생략 할 경우에는 계약상대자로부터 승낙서, 협정서 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아야 한다고 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△의 2021년 4월 1일부터 2024년 2월 감사일 현재까지 아래 [표]에서처럼 100만원 이상 1,000만원 이하인 각종 공사·물품·용역 시행에 대한 현황을 확인한 결과, △△부-2080(2021.03.10.)호에 따라 계약서 작성을 생략 할 경우에는 계약상대자로부터 승낙서, 협정서 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아야 함에도, 총 83건 중 49건(2021년 23건, 2022년 8건, 2023년 18건)을 미이행한 사실이 있다.

[표] △△△△△△△△△ 100만원 이상 1,000만원 미만 공사·물품·용역 시행 현황

연도	순번	건 명	금액(원)	시행방법	승낙서 등 미이행
총		83건			49건
소 계		30건			23건
2021년	1	△	△	견적 및 비교견적	O
	2	△	△		O
	3	△	△		O
	4	△	△		O
	5	△	△		X
	6	△	△		O
	7	△	△		X
	8	△	△		X
	9	△	△		X
	10	△	△		X
	11	△	△		X
	12	△	△		X

연도	순번	건 명	금액(원)	시행방법	승낙서 등 미이행
	13	△	△		X
	14	△	△		O
	15	△	△		X
	16	△	△		X
	17	△	△		O
	18	△	△		X
	19	△	△		X
	20	△	△		X
	21	△	△		X
	22	△	△		X
	23	△	△		X
	24	△	△		X
	25	△	△		X
	26	△	△		X
	27	△	△		X
	28	△	△		X
	29	△	△		X
	30	△	△		X
소 계		19건			8건
2022년	1	△	△	견적 및 비교견적	X
	2	△	△		O
	3	△	△		O
	4	△	△		O
	5	△	△		O
	6	△	△		O
	7	△	△		O
	8	△	△		X
	9	△	△		O
	10	△	△		O
	11	△	△		O
	12	△	△		X
	13	△	△		X
	14	△	△		X
	15	△	△		X
	16	△	△		X
	17	△	△		O
	18	△	△		X
	19	△	△		O
소 계		25건			18건
2023년	1	△	△	견적 및 비교견적	O
	2	△	△		O
	3	△	△		X
	4	△	△		X
	5	△	△		O
	6	△	△		O
	7	△	△		O
	8	△	△		X
	9	△	△		O
	10	△	△		O
	11	△	△		X
	12	△	△		X
	13	△	△		X
	14	△	△		X
	15	△	△		X

연도	순번	건 명	금액(원)	시행방법	승낙서 등 미이행
	16	△	△		X
	17	△	△		X
	18	△	△		X
	19	△	△		X
	20	△	△		X
	21	△	△		X
	22	△	△		X
	23	△	△		X
	24	△	△		X
	25	△	△		X
소 계		9건			0건
2024년	1	△	△	견적 및 비교견적	O
	2	△	△		O
	3	△	△		O
	4	△	△		O
	5	△	△		O
	6	△	△		O
	7	△	△		O
	8	△	△		O
	9	△	△		O

관련부서 의견

△△△△△△△△△△은 종합감사 결과를 수용하면서 계약서 생략에 따른 계약성립의 증거를 확보하도록 하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△장)은 계약서 생략에 따른 계약성립의 증거 자료를 확보하도록 하시기 바랍니다.(권고)